МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 10 дугаар сарын 10 № 07/53 Улаанбаатар хот

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
О.БАТЖАРГАЛ ТАНАА

Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт байрлах Алхан тээг, Баянхошуу багуудын отрын бүс нутагт нүүрс олборлох болсонтой холбоотойгоор орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд малчид нэгдэж, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудлаар, тайван замаар жагсаал цуглаан хийж үзэл бодлоо илэрхийлэх явцад эрх зөрчигдөж, улмаар шахалт хавчилтад өртөх болсон талаар "Мандах есөн гайхамшиг" Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, нэр бүхий 500 гаруй иргэдийн гарын үсэгтэй гомдлыг Комисст хандаж ирүүлсэн. Гомдолд дурдсан асуудалд ажиллагаа хийж, гомдол гаргагчид болон эрх бүхий албан тушаалтнуудаас тайлбар авч, шаардлагатай бичиг баримт, тайлан мэдээлэл болон шүүхийн тогтоол, шийдвэрийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийж, нөхцөл байдлыг тодруулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

"Түмэн айл инвест" ХХК нь Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг Довцог худаг нэртэй 56098.52 гектар талбайд /2014 онд сонгон шалгаруулалт зарлаж/ Ашигт малтмалын газрын /хуучин нэрээр/ Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 440 дүгээр шийдвэрээр ашигт малтмалын хайгуулын XV-017628 тоот тусгай зөвшөөрөл олгогдож үйл ажиллагаа явуулж ирсэн ба 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 26 дугаар шийдвэрээр ашигт малтмалын хайгуулын MV-021530 тоот тусгай зөвшөөрлийг олгосон байна.

"Түмэн айл инвест" ХХК- нь "Их түмэн хүрд" ХХК-д Довцог худаг нэртэй 3538.81 гектар талбайн тусгай зөвшөөрлийг хэсэгчлэн шилжүүлэх хүсэлтийг гаргаж Кадастрын хэлтсийн даргын /хуучин нэрээр/ 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 466 тоот шийдвэрээр ашигт малтмалын хайгуулын XV- 017628 тоот тусгай зөвшөөрөл шинээр үүсэж, улмаар "Их түмэн хүрд" ХХК нь тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн Кадастрын хэлтсийн даргын /хуучин нэрээр/ 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 101 дүгээр шийдвэрээр ашигт малтмалын MV-021559 тоот тусгай зөвшөөрлийг авч 2021 оны 10 дугаар сарын 27-28-нд тус нутагт ирж техник, тоног төхөөрөмж, гэр, кемп, ажиллах хүчийг байршуулан үйл ажиллагаагаа эхлэх үед орон нутгийн иргэд малчдаас эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ шаардаж, үзэл бодлоо илэрхийлэн эсэргүүцэл үзүүлэн үл ойлголцол үүссэн байна.

"Түмэн айл инвест" ХХК болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн кемп байрласан газрын дэргэд 2021 оны 10 дугаар сарын 27, 28-нд, 2022 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс 19-ны өдрийг хүртэл нийт 14 хоног үргэлжилсэн жагсаал цуглаан, суултын үеэр Мандах сумын ойр орчмын иргэд 100 гаруй иргэд малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон бөгөөд тэд зам хааж, компанийн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхгүй байгаагаас компанийн харуул хамгаалалт болон ажилтнууд иргэд, малчдын дунд зөрчилдөх явдал гарсан байна. Энэ асуудлаар тухайн үед компаниас болон иргэд малчдаас Мандах сумын Засаг дарга болон цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчид хандсан байна.

150070190

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 сарын 29-ний өдрийн А/537 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт Довцог худаг хэмээх талбайн MV-021530 дугаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч "Түмэн айл инвест" ХХК-ийн төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгүүдийн бүрдлийн байдалд болон тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн газар дээр 2021 оны 10 дугаар сарын 29, 30-ний өдрүүдэд хяналт хийхэд дараах баримт бичгүүд дутуу буюу эрх бүхий байгууллагаас баталгаажиж гараагүй байгааг тогтоосон байна. Үүнд:

1. Төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ /БОАЖЯ-ны баталдаг/
2. Газар ашиглах зөвшөөрөл /Орон нутгийн Засаг даргаас гаргадаг/ байхгүй байсан.

Монгол Улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 "Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг байгалийн нөөцийг ашиглах, газрын тос болон ашигт малтмал хайх, ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийнэ" гэсэн заалт, Газрын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 "Хүчин төгөлдөр эрхийн гэрчилгээгүй аливаа этгээд газар эзэмшихийг хориглоно" гэсэн заалтыг үндэслэн уг хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.3 "Зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар дээр барилга, байгууламж барьсан, эсхүл бусад хэлбэрээр түүнийг дур мэдэн эзэмшсэн бол аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга уг газрыг чөлөөлөх тухай хугацаатай мэдэгдэл өгнө" гэж заасны дагуу Мандах сумын Засаг даргаас газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж ажилласан байна.

Дорноговь аймгийн Цагдаагийн газар 2021-2023 оны байдлаар Мандах сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Довцог худаг гэх газарт хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсантай холбоотой иргэн хуулийн этгээдээс зөрчлийн шинжтэй 3 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгажээ. Үүнээс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Мандах сумын нутаг дэвсгэрт байх Довцог худаг гэх газарт үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхай, олборлолтын "Түмэн айл инвест" ХХК-ний үйл ажиллагаанд нутгийн ард иргэд тайван замаар жагсаал цуглаан хийх журмаа зөрчиж эд хөрөнгийг эвдэн сүйтгэж хохирол учруулсан гэх гомдол мэдээлэлд ажиллагаа хийж хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлсэн. Мөн Мандах сумын нутаг дэвсгэр "Хошуун хонд" гэх газарт "Түмэн айл инвест" ХХК-ний ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байх үед нутгийн иргэдийн зүгээс компанийн үйл ажиллагааг доголдуулж олон нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж, үйл ажиллагааг зогсоосон, гэх гомдол, мэдээлэлд хэрэг нээж, шалгаад хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт хүргүүлсэн байна. "Түмэн айл инвест" ХХК-ний ажилчид малчин иргэд газраа өгөхгүй гэсний төлөө зодож, хөөж туусан асуудалд гомдолтой байна гэх мэдээлэлд хэрэг нээж шалгаад хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт тус тус хүргүүлсэн байна.

Мандах сумын Засаг дарга 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/81 тоот захирамжаар Ашигт малтмалын газраас олгосон MV-021530 дугаар бүхий тусгай зөвшөөрлийн дагуу "Түмэн айл инвест" ХХК-д Довцог худаг хэмээх газарт орших 2617.58 га газрыг 15 жилийн хугацаатай ашиглуулж, газар ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгохыг сумын газрын даамалд даалгасан 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/109 тоот захирамж гаргаж "Түмэн айл инвест" ХХК-тай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллах ажлын хэсгийг байгуулсан байна.

"Мандах есөн гайхамшиг" Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага нь Дорноговь аймгийн ИТХ-ын дарга Б.Ганзоригт 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 04 тоот, Аймгийн Засаг дарга О.Батжаргалд 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 05, Мандах сумын ИТХ-ын дарга Б.Шижирт 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 02, Мандах сумын Засаг дарга Б.Угтахбаярт 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 03 тоот албан бичгээр хандан Дорноговь аймгийн Мандах сумын малчин иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг тус тус хүргүүлсэн боловч тэдэнд хариу ирүүлээгүй байна.

Харин тус аймгийн Засаг дарга О.Батжаргал нь 2022 оны 04 сарын 04-ны өдрийн 01/442 тоот албан бичгээр хариу ирүүлсэн байх ба " ... дурдсан компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүсэлтийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлэхдээ яамдын сайдын хамтарсан 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/402 тоот тушаалаар баталсан журмын 2 дахь хэсэгт заасан холбогдох баримт бичгүүдийн хамт хүргүүлэх шаардлагатай тул нотлох баримтуудыг бүрдүүлж ирүүлнэ үү" гэсэн хариу ирүүлснийг гомдол гаргагч хүлээн авчээ.

Гомдол гаргагчаас дээрх албан бичгийн талаар гаргасан тайлбарт "... Тус журамд зааснаар нийт 10 төрлийн нотлох баримтыг манай байгууллагаас гаргах ямар ч боломжгүй ба аймгийн Засаг дарга бидний санал хүсэлтийг үндэслэж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж гаргахаар журамд заасан байна. Энэхүү ирүүлсэн хариуг бид хариу өгсөн гэж үзэхгүй байгаа. Яагаад өөрийнхөө эрх хэмжээний асуудлыг манай байгууллагыг бүрдүүлж ир гэж байгаа нь ойлгомжгүй байна. Дорноговь аймгийн Мандах сумын малчин иргэд бид 2021 оны 10 дугаар сарын 27-28, 2022 оны 4 сарын 09-ний өдрөөс 11 хоног, нийт 14 хоног газар нутгаа хамгаалан тэмцсэн ба бидний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчсөөр байхад та бүхэн өөрсдөө нотлох баримтаа бүрдүүлээд ир гэсэн хариуг өгсөнд гомдолтой байна. Бидэнд төр засгаас хариу өгч байгаа болон огт хариу өгөхгүй байгаа үйлдлийг бид хүлээн зөвшөөрч чадахгүй " гэжээ.

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд "Их Түмэн хүрд" ХХК нь Мандах сумын ИТХ-д холбогдуулан ашигт малтмал ашиглахтай холбоотой газрын маргааны талаар буюу Дорноговь аймгийн Мандах сумын ИТХ-ын 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн ээлжит 13 дугаар хуралдааны 4 дэх хэлэлцэх асуудлын хавсралт 3-аар хэлэлцсэн "Их түмэн хүрд" ХХК-д холбогдох хэсгийг хууль бус болохыг тогтоож хүчингүй болгуулах, Мандах сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд "Их түмэн хүрд" ХХК-ийн эзэмшиж буй ашигт малтмал ашиглалтын МУ-021559 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбайг эзэмшүүлэхээр нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг даалгах, мөн тус хэлэлцсэн "Их түмэн хүрд" ХХК-д холбогдох хэсгийг Хурлаар дахин хэлэлцүүлэхийг хурлын даргад даалгах" шаардлага бүхий нэхэмжлэл гаргаж, тус шүүхээс 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн 115/ШШ2023/0012 тоот шүүхийн шийдвэрээр нэхэмжлэлийг шийдвэрлэсэн байна.

Тус шийдвэрт зааснаар "... ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл нь тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон нийт талбайг буюу газрыг ашигт малтмал олборлох зорилгоор ашиглах эрхийг шууд олгож байгаа гэж үзэх ба, энэ тохиолдолд нэхэмжлэгч нь ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явуулахын тулд тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайгаа Газрын тухай хуульд зааснаар "газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж батлуулах шийдвэрийг хариуцагч сумын ИТХ-аас гаргуулсан байх шаардлагагүй. Харин Газрын хэвлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1/-д "нутаг дэвсгэртээ газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж баялгийг ашиглуулахтай холбогдуулан эдэлбэр газар олгох" гэж заасан зохицуулалтын хүрээнд газар ашиглах тухай хүсэлтээ сумын Засаг даргад гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой талаар дурдаж, хариуцагч нь хэдийгээр нэхэмжлэгчээс гаргасан хүсэлтийн дагуу дээрх маргаан бүхий асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ч уг харилцааг нарийвчлан зохицуулсан Ашигт малтмалын тухай хуулиар тухайн асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэрлэх эрхийг олгоогүй буюу тус асуудлыг хэлэлцэх эрх зүйн үндэслэл байхгүй тул хариуцагчийн үйл ажиллагааг нь хууль бус гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Гэвч хариуцагч захиргааны байгууллагын тухайн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь нэхэмжлэгчийн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайдаа газар ашиглах эрхийг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэлгүй. Учир нь нэхэмжлэгч этгээд нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайдаа газар ашиглах тухай хүсэлтээ тухайн асуудлыг шийдвэрлэх эрх бүхий этгээд болох сумын Засаг даргад шууд гаргаж шийдвэрлүүлэхээр байтал хариуцагч сумын ИТХ-д хандсан нь буруу бөгөөд энэ тохиолдолд хариуцагчийн шийдвэр, үйл ажиллагааг нэхэмжлэгчийн эрхийг зөрчсөн гэж дүгнэх улмаар холбогдох шийдвэр гаргуулахаар даалгах нь хууль зүйн хувьд боломжгүй юм. Иймд нэхэмжлэгч "Их түмэн хүрд" ХХК-аас Дорноговь аймгийн Мандах сумын ИТХ болон тус Хурлын даргад

холбогдуулан гаргасан нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосугай" гэж шийдвэрлэсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургаа дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "... Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй" гэж баталгаажуулсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/A/III/ дугаар тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд "Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. Энэхүү эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана" гэж баталгаажуулсан.

Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй, энэ эрхэд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын оролцогч улсууд нь итгэл үнэмшилтэй байх , үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүндэтгэн сахих хууль зүйн үүрэгтэй болно.

Мэдэх эрх болон мэдээлэл авах эрх нь хүний үндсэн эрх юм. Мэдэх эрх нь иргэний мэдээлэлтэй байхыг хэлэх бөгөөд үнэн зөв, бүрэн дүүрэн мэдээлэлтэй иргэд аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, идэвхтэй оролцох нөхцөл бүрддэг. УИХ-аас 2021 оны 12 сарын 17-ны өдөр баталсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар иргэний мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийн асуудлыг зохицуулсан тул тус хууль болон хуулийг дагалдан гарсан журмуудыг аймаг, орон нутгийн хэмжээнд үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Олон улсын баримт бичигт зааснаар хүний эрх, үндсэн эрх, эрх чөлөө, ардчилал, эрх зүйт ёсыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд нь иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл чухал үүрэгтэй байдаг. Эдгээр байгууллагад ажилладаг хүмүүс нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хангах, хөхиүлэн дэмжих, нийгмийн шударга ёсны төлөө өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэн ажилладаг учраас тэднийг хүний эрх хамгаалагчид гэж тодорхойлдог. Гагцхүү тэд үйл ажиллагаагаа хүчирхийллийн бус, тайван замаар хэрэгжүүлсний үндсэн дээр хүний эрх хамгаалагч болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор баталсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал" (Хүний эрх хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй гэсэд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх
- шаардлагатай мэдээллээр хангах
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Мандах сумын иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай харьцахдаа төр хувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд тэднийг ялгаварлан гадуурхахгүй, зүй бус харьцахгүй, тэдэнтэй эрх тэгш харьцаж, хүндэтгэлтэй хандахад анхаарах шаардлагатай байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлөөс 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17/4 дүгээр тогтоолоор бизнесийн үйл ажиллагааны явцад хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон 31 зарчим бүхий "Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд"-д баримт бичгийг батлан гаргасан. "Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд"-д нийгмийн шударга ёс, хөгжил дэвшилд бизнесийн байгууллага шийдвэрлэх үүрэгтэй болохыг тэмдэглэж, бизнесийн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үр дүнтэй механизм бий болгох талаар төр, хувийн хэвшлийн хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байдаг.

Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-г батлсан. Уг төлөвлөгөөнд туссан үйл ажиллагааг байгууллагын жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилтийг хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулан зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын дарга нарт, төлөвлөгөөний биелэлтийг харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасан.

Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа нь зарим тохиолдолд шууд ба шууд бус хэлбэрээр хүмүүсийн амьжиргаа, амьдралын хэв маягт сөрөг нөлөө үзүүлж болохуйц байдаг тул шийдвэр гаргах процесст олон нийтийн оролцоо, санал бодлыг авах, мөн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахдаа олон нийтийн оролцоотой хамтарсан зөвлөл (хороо, ажлын хэсэг гэх мэт) байгуулан ажиллах, үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө тэдэнд мэдэгдэх, бодитоор зөвлөлдөх замаар олон нийттэй байнга холбоотой ажиллах нь чухал байна. Түүнчлэн бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг хүндэтгэх нийгмийн хариуцлагаа хүлээн зөвшөөрч, үйл ажиллагаагаа ил тод явуулах, ялангуяа мэдээллээ иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудад ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр хүргэхэд анхаарах шаардлагатай юм.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйл 2 дахь хэсгийн 1-д "байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах", мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т "нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах бүрэн эрхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1-д "ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах", мөн зүйлийн 12.1.2-т "харьяалах нутаг дэвсгэрт нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг зориулалтаар ашиглуулах, зөрчил гаргавал таслан зогсоох" гэсэн бүрэн эрхийг аймгийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна. Харин тус хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.5-д "ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянах" гэсэн бүрэн эрхийг сумын засаг дарга хэрэгжүүлэхээр зохицуулжээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх, гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасны дагуу тэдний хооронд үүссэн зөрчил, маргааны асуудал шүүх болон хуулийн байгууллагуудаар шалгагдан шийдвэрлэгдэж байгаа тохиолдолд Комисс оролцох боломжгүй юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Дорноговь аймгийн Мандах сумын Алхан тээг, Баянхошуу багуудын отрын бүс нутаг Довцог худаг нэртэй газарт хэрэгжүүлж буй нүүрс олборлох үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, орон нутгийн иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоонд тулгуурлан мэдэх эрх, мэдээлэл авах эрхийг хангах чиглэлээр Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

- Дорноговь аймгийн Мандах сумын иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай уулзаж, санал бодлыг сонсох, тэднийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, мэдээллээ иргэд, малчдад ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр тогтмол, хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэж тэдний оролцоо хяналттайгаар хэрэгжүүлэхэд "Түмэн айл инвест" ХХК-тай хамтарч ажиллах;
- Хүчирхийллийн бус, тайван замаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй хүний эрх хамгаалагчдын тавьж буй санал, хүсэлт, гомдолтой холбогдуулан төр, хувийн хэвшлийн ажилтан, албан хаагчид тэдний үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж, эрх тэгш харьцах;
- Орон нутгийн хэмжээнд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагууд үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа үед холбогдох хууль тогтоомжид заасан журам, хэм хэмжээг мөрдөх, эмх замбараагүй байдал үүсгэхгүй, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байхыг мэдэгдэж, цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах;
- Дорноговь аймгийн Мандах сумын Довцог худаг нэртэй газарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас тавьж буй асуудлыг "Түмэн айл инвест" ХХК нь харилцан зөвшилцөх, маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх, "Бодитоор зөвлөлдөх" механизмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар талуудад зөвлөх;
- Монгол Улсын Засгийн Газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"- ний хэрэгжилтийг хангах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу "Түмэн айл инвест" ХХК болон төрийн байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журамдаа хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгаж хэрэгжүүлэхийг даалгах;

- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар “Түмэн айл инвест” ХХК-ний ажилтнууд болон иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл мөн жагсаал, цуглааны үеийн хүний эрхийн асуудлаар хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах талаарх цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;
- Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Усны тухай хуулиудын хүрээнд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх болон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар бүх нийтийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг бүх түвшинд зохион байгуулах;
- Мандах сумын Засаг даргад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу харьяалах нутаг дэвсгэрт уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийн талаар жил бүр олон нийтэд мэдээлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулахыг даалгах;
- Иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл өөрсдөө болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаараа дамжуулан хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, эрх хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар төрийн зохих байгууллагад гомдол мэдээлэл санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, шийдвэрлүүлэх асуудлынхаа хүрээнд бүрдүүлбэл зохих нотлох баримтыг өөрсдийн нөхцөл боломжид тулгуурлан бүрдүүлдэг чадавхыг бий болгоход анхаарах, олон нийтээс гаргасан аливаа санал хүсэлт гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг “Түмэн айл инвест” ХХК-ийн захиргаанд.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ